МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 09 дугаар сарын 07 №05/418 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ ШУУДАН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Б.АНХБААТАР ТАНАА

Комисст хандаж ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн Шуудангийн үйлчилгээний газрын ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн.

Комисс хяналт шалгалтын хүрээнд гомдол гаргагч болон холбогдох албан тушаалтан, ажилтнуудаас тайлбар авах, бичиг, баримтад дүн шинжилгээ хийх зэргээр холбогдох ажиллагаа явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно”, мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ үгээр, биеэр, цахимаар болон бусад аливаа хэлбэрээр дараах байдлаар дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэхийг хориглоно”, мөн хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.3 дахь заалтад “энэ хуульд заасны дагуу хувь хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд заасан шаардлага, стандартад нийцсэн, ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид ажлын байраар хангах”, тус компанийн Хөдөлмөрийн дотоод журмын 8.1.6-д “Хөдөлмөрийн мөлжлөг, ажлын байран дахь ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, ажлын байран дахь бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлнэ” гэж тус тус заажээ.

   Сэлэнгэ аймгийн Шуудангийн үйлчилгээний газар нь 27 хүний орон тоотой ажиллаж байх бөгөөд газрын даргын 2022, 2023 оны Б тушаалуудад дүн шинжилгээ хийхэд 2022 онд 18 хүнийг ажилд шинээр томилж, 11 хүнийг өөрийн хүсэлтээр болон ажил олгогчийн санаачилгаар ажлаас чөлөөлсөн байна. Мөн 2023 оны 05 дугаар сарын байдлаар 19 хүнийг ажилд шинээр томилж, 11 ажилтныг өөрийн хүсэлтээр болон сахилгын шийтгэл ногдуулж, хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг дуусгавар болгосон байна.

   Сэлэнгэ аймгийн Шуудангийн үйлчилгээний газар ажиллаж байгаа ажилтнууд болон ажиллаж байсан хүмүүстэй ярилцлага хийхэд “...газрын дарга Ц.Золзаяа нь ажилтнуудыг шинэ, хуучин гэж ялгаварлах, хэл үгээр доромжлох, гадны үйлчлүүлэгчийн хажууд загнах, ар гэрийн шалтгаанаар хүүхдүүдээ хичээл, сургуульд нь хүргэх хугацаанд ажил тасалсан гэж цалин хасах, эрүүл мэндийн шалтгааныг үл тоож ажлаас гарахыг шаардах, жолооны үнэмлэхгүй гэх шалтгаанаар ажлаас халах зэрэг ажлын байрны дарамтыг

15007016

байнга үзүүлдэг. Ажилтнуудад хөдөлмөрлөх эрхийн сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулдаггүй. Өрөөний агааржуулалт, гэрэлтүүлэг, зай талбай стандартад нийцээгүй нь ажилтнуудын таатай орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлээгүй" гэсэн тайлбарыг давтан өгсөн байна.

Тус Шуудангийн үйлчилгээний газрын дарга Ц.Золзаяа Комисст өгсөн тайлбартаа "...зарим ажилтнууд ажлын алдаа дутагдал гаргасан нь дотоодын шалгалтаар тогтоогдож арга хэмжээ авхуулах, ажлаас өөрийн хүсэлтээр гарсан тохиолдол байгаа. Нягтлан бодогчийг ажлаас чөлөөлөх тушаал гаргасан ч төв байгууллагаас тушаалыг хүчингүй болгож тэрээр ажлаа хэвийн үргэлжлүүлэн хийж байна. Ажилтнуудыг дарамталсан удаа байхгүй" гэжээ.

Хяналт шалгалтын явцад ажилтнуудаас авсан ярилцлага, санал, асуулгын дүнгээс үзэхэд тус байгууллагын удирдах албан тушаалтан болон хамт ажиллагсдын хоорондын үл ойлголцол, талцсан байдал, хүний нөөцийн тогтворгүй байдал нь байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаа, ажлын гүйцэтгэлд сөргөөр нөлөөлж байж болзошгүй байна.

Тус салбарын хэмжээнд Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, журамд заасан ажилтны ёс зүй, хөдөлмөрийн харилцааны талаарх ажил олгогчийн үүргийн хэрэгжилт хангалтгүй байх бөгөөд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, ялгаварлан гадуурхалт байж болзошгүй байна.

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэг "Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй", Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх хэсэгт "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах", мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт "Хөдөлмөрийн дотоод журамд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах талаарх ажил олгогч болон ажилтны эрх, үүрэг, хариуцлагыг тусгах"-аар заасан бөгөөд Хүний эрхийн эрхийн Үндэсний Комисс, Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн гурван талт үндэсний хорооны хамтарсан 2021 оны А/207, А/02/202/02/009 тоот тушаалаар "Төрийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журамд Ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх хэм хэмжээг тусгуулах, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн үлгэрчилсэн заавар"-ыг баталсан.

Сэлэнгэ аймгийн Шуудангийн үйлчилгээний газар нь Монгол шуудан хувьцаат компанийн салбар бөгөөд компанийн гүйцэтгэх захирлын 2023 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/07 дугаар тушаалаар баталсан байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журамд дүн шинжилгээ хийхэд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, бэлгийн дарамт, аливаа хэлбэрийн ялгаварлан гадуурхалтыг хориглох заалтыг тусгасан байх боловч ийм зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, ажилтнаас ийм зөрчлийн асуудлаар ямар албан тушаалтанд гомдол гаргах, гомдлыг ямар нэгжээс хэрхэн шалгаж, шийдвэрлэх, зөрчил гаргагчид хариуцлага тооцох талаар зохицуулалтыг нарийвчлан тусгаагүй байна.

3. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1 дэх заалтад "хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй" гэж "хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндийг хэвээр хадгалах, эрүүл, аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн нийгэм, эдийн засаг, зохион байгуулалт, техник, технологи, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн арга хэмжээ авах, эмчлэх, сувилах, нөхөн сэргээх, эрсдэлээс хамгаалах үйл ажиллагааг" ойлгохоор заасан бөгөөд мөн ажилтан нь хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 дэх заалтад "хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байранд ажиллах эрхтэй", 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх хэсэгт "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах, хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх,

хяналт тавих үүргийг аж ахуйн нэгж, байгууллагын захирал /эзэн/, ажил олгогч шууд хариуцна" гэж тус тус заасан.

Тус байгууллагын ажилтнууд өдөр тутмын үйл ажиллагаа явуулдаг 4 өрөөтэй байх бөгөөд 34,98мк^2 өрөөнд удирдлага, агуулахаар ашигладаг 15,72мк^2 өрөөнд нярав, 2,70мк^2 өрөөнд 3 ажилтан, 2,65мк^2 талбайтай өрөөнд ном, бичиг хэргийн худалдаа, 37,52мк^2 талбай бүхий үйлчилгээний заалтай ба 4 ажилтны хувьд ажиллаж, амрах өрөөгүй байна. Ном, бичиг хэргийн худалдаа явуулдаг өрөөний хувьд агааржуулалт болон байгалийн гэрэлтүүлэг байхгүй, зохиомол гэрэлтүүлэг үүсгэсэн байгаа нь MNS 5027:2001 стандартын 2 дугаар зүйлийн 2.4-д "Нэг хүнд оногдох талбайн хэмжээ 6м^2, эзлэхүүн 20м^2-ээс багагүй байна", 3 дугаар зүйлийн 3.2-т "Цонхгүй ажлын байранд нэг цагт 60м^3 агаар солилцоо хийгдэж байхаар тооцоолно" гэсэн стандартад нийцэхгүй байх тул ажилтнуудын ажлын байрны орчин нөхцөлийг холбогдох стандартад нийцүүлэн сайжруулах хэрэгцээтэй байна.

4. Тус газар нь Хөдөлмөрийн дотоод журам болоод ажилтнуудын баримтлах ёс зүйн дүрэм, байгууллагын удирдлагаас гарсан шийдвэр зэрэг ажилтны зайлшгүй мэдвэл зохих хэрэгцээтэй мэдээллийг ил харагдахуйц газар байрлуулаагүй, мэдээллийн самбар байхгүй байгаа нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.2. дахь хэсэгт заасан "Ажил олгогч хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинээр баталсан, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан тохиолдолд нийт ажилтанд танилцуулж, харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй" гэсэн заалтыг хэрэгжүүлээгүй байна.

5. Ажилтнуудын мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулсан талаарх баримтыг судлахад ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамттай холбоотой болон, хүний эрх, жендэрийн эрх тэгш байдал зэрэг сэдвээр сургалт зохион байгуулаагүй, тусгайлсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлаагүй байх тул Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх", 11.5.1 дахь заалтад ажилтан "жендэрийн ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтын талаар ойлголт, мэдээлэл авах, сургалтад хамрагдах" тухай заалтуудыг хэрэгжүүлээгүй байна.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн ажилтны хөдөлмөрлөх эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Сэлэнгэ аймгийн Шуудангийн үйлчилгээний газрын хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөн их, тогтворгүй нөхцөл байдлаас шалтгаалан байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаа, ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх шууд хөндөгдөж байх тул тус компаниас хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг зохицуулж буй холбогдох хууль тогтоомжид заасан үүргийн хэрэгжилтийн байдалд салбар байгууллагуудын хүрээнд дотоод хяналт шалгалтыг үр дүнтэй зохион байгуулж, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг арилгаж, зөрчил гаргасан албан тушаалтан, ажилтанд хариуцлага тооцож ажиллах;
2. Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан үүргийг тус Шуудангийн үйлчилгээний газрын удирдлагаас зохих ёсоор хэрэгжүүлж, ажлын байрны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтаас ангид орчин бүрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4 дэх хэсэгт заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох үүргийн дагуу хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн боловсруулан батлаж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
4. Ажилтнуудын итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, эвлэлдэн нэгдэх, гомдол мэдээлэл гаргах эрхэд хүндэтгэлтэй хандах, хөдөлмөрийн харилцааны асуудлаар ажилтнаас өргөдөл, гомдол гаргаснаар удирдлага, хамт

ажиллагсдын зүгээс аливаа ялгаварлан гадуурхалт, дарамтад өртөхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх;

5. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.3 дахь заалтын дагуу ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангаж, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ажлын байраар хангах, ажиллах нөхцөлийг сайжруулах;
6. Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийн урсгалыг сайжруулж бүх ажилтнууд мэдээллийг тэгш, хүртээмжтэй авч байх нөхцөлийг бүрдүүлэх, компанийн дотоод журам, бусад дотоод хэм хэмжээг нийт ажилтнуудад танилцуулж, ил тод байдлыг хангаж, нээлттэй байршуулах;
7. Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, холбогдох бусад хуульд нийцүүлж салбарын онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг ажилтнуудад болон удирдах албан тушаалтанд зориулан үр дүнтэй зохион байгуулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт заасны дагуу энэхүү зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг, холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД